



P U T U S A N
Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **PORA BILI ALIAS DAGA;**
2. Tempat Lahir : Raba;
3. Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / 15 Agustus 1969.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Raba, Desa Umbu Wangu
Kecamatan Wewewa Selatan,
Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. A g a m a : Penghayat Kepercayaan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **PETRUS BORA BILI ALIAS PETRUS;**
2. Tempat Lahir : Raba;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 23 Maret 1993.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Raba, Desa Umbu Wangu
Kecamatan Wewewa Selatan,
Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **NGONGO BILI ALIAS NGONGO;**
2. Tempat Lahir : Raba;
3. Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 31 Desember 1973.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Raba, Desa Umbu Wangu

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wewewa Selatan,
Kabupaten Sumba Barat Daya;

7. A g a m a : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa III ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., dan Lodowikus Umbu Lodongo, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H Dan Associates, beralamat di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 10/ADV-YBD/SK.PID/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register nomor W26-U9/62/HK.01/XII/2024/PN Wkb tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS, dan Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa milik orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS, dan Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Batang Parang dengan Hulu Parang terbuat dari Tanduk Kerbau dan Sarung Parang terbuat dari Kayu Nangka yang Dillit menggunakan Potongan Selang sebanyak 9 (Sembilan) Lilitan;
 - 1 (Satu) Batang Parang dengan Hulu Parang terbuat dari Kayu Karisi dan Potongan Selang berwarna Hitam dan Sarung Parang terbuat dari Kayu Nangka yang Dillit menggunakan Tali Rotan sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) Lilitan;
 - 1 (Satu) Batang Parang dengan Hulu Parang Terbuat Dari Kayu Lantoro dan Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Mangga yang Dillit Menggunakan Tali Nilon berwarna Putih Sebanyak 9 (Sembilan) Lilitan Dan Selang Berwarna Hijau sebanyak 1 (Satu) Lilitan;
 - 1 (Satu) Batang Parang dengan Hulu Parang terbuat dari Tanduk Kerbau dan Sarung Parang terbuat dari Kayu luar yang Dililit menggunakan Tali Nilon sebanyak 13 (Tiga Belas) Lilitan dan Potongan Selang warna Oranye sebanyak 1 (Satu) Lilitan;
 - 1 (Satu) Batang Tombak terbuat dari Besi Beton dan gagang Tombak terbuat dari Kayu Kopi.
 - 1 (Satu) Lembar Baju kaos berwarna Biru Tua bertuliskan "Superior Team Erkape Premium" Tulisan di bagian dada bertuliskan "Erkape Sports"
 - 1 (Satu) Lembar Baju Singlet berwarna Putih;

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar celana pendek kain warna Coklat bertuliskan "POLRI".
- 1 (Satu) Lembar celana dalam warna Coklat bertuliskan NIKE;
- 1 (satu) lembar ikat parang Selendang warna Oranye.
- 1 (Satu) Lembar kain ikat Kepala warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Kopel Kulit warna Coklat;
- 1 (Satu) Lembar Baju kaos berkerah warna Abu-abu tua dan bercorak Garis-garis warna Hitam dan Putih bertuliskan "MAN771S";
- 1 (Satu) Lembar celana pendek warna krem bermotif Garis-garis Biru tua dan Abu-abu bertuliskan "RC 178";
- 1 (satu) Lembar Baju kaos warna Hitam dengan Motif warna Merah, Biru, dan Kuning;
- 1 (Satu) Lembar celana pendek Jeans warna Hitam;
- 1 (Satu) Lembar Baju kaos warna hitam bermotif Biru dan Putih bertuliskan "ARIZONA";
- 1 (Satu) Lembar celana pendek kain warna Biru tua dengan Logo Klub Sepak Bola "MANCHESTER CITY";

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS, dan Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-59/N.3.20/Eoh.2/11/2024 tanggal 5 Desember 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO, DENDO GARA (Daftar Pencarian Orang), ASTE (Daftar Pencarian Orang), PETRUS LANDO NGARA (Daftar Pencarian Orang), MATEUS LENDE MALO

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang), KRISTIANUS BILI MALO Alias ISTO (Daftar Pencarian Orang), AGUS (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di bale-bale halaman rumah saksi LINDA RIADA di Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa milik orang lain”, terhadap korban PELIPUS BORA RINA, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin, 15 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wita saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI mendapat panggilan tak terjawab dari korban PELIPUS BORA RINA, kemudian saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI menelpon korban PELIPUS BORA RINA dan korban PELIPUS BORA RINA mengatakan “tolong jemput saya di Tenateke sekarang” dan saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI mengatakan “iya” selanjutnya saksi meminjam sepeda motor di Kampung Raba Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya, setelah itu saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI langsung menjemput korban PELIPUS BORA RINA mengendarai sepeda motor tersebut, sesampainya di Desa Tenateke saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI bertemu korban PELIPUS BORA RINA dalam keadaan mabuk kemudian saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI langsung membonceng korban PELIPUS BORA RINA dan mengendarai sepeda motornya menuju rumah korban PELIPUS BORA RINA di Kampung Bondokomi Desa Umbu Wangu Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian di tengah perjalanan pada saat melewati rumah Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA diluar Kampung Raba Desa Umbu Wangu Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI mendengar Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA memaki korban PELIPUS BORA RINA dengan mengatakan “ngaita inamu talu” (bersetubuh dengan ibumu) secara berulang-ulang akan tetapi saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI dan korban PELIPUS BORA RINA tidak menghiraukannya dan tetap melanjutkan perjalanannya, kemudian saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI melihat cahaya senter dalam jumlah banyak mengikuti saksi ADRIANUS

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAARU BILI Alias ARDI dan korban PELIPUS BORA RINA, sesampainya di pinggir Kampung Raba Desa Umbu Wangu Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI menghentikan laju sepeda motornya dan berkata kepada korban PELIPUS BORA RINA “mari sudah kakak kita lari” kemudian saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI dan korban PELIPUS BORA RINA berlari ke dalam kebun kopi di belakang Kampung Raba Desa Umbu Wangu Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk bersembunyi, kemudian dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter saksi melihat Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa II PETRUS PORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO, DENDO NGARA (DPO), ASTE (DPO), LANDO NGARA (DPO) dan kawan-kawannya mengejar saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI dan korban PELIPUS BORA RINA ke dalam kebun kopi tersebut, sesampainya di kebun kopi saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI dan korban PELIPUS BORA RINA berpisah lalu saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI melihat korban PELIPUS BORA RINA berlari ke arah Kampung Raba Desa Umbu Wangu Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian karena saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI merasa ketakutan sehingga saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI bersembunyi di bawah pohon kopi yang besar dan pada saat itu saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI melihat Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa II PETRUS PORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO, DENDO NGARA (DPO), ASTE (DPO), LANDO NGARA (DPO), dan kawan-kawannya mengejar korban PELIPUS BORA RINA ke arah Kampung Raba Desa Umbu Wangu Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya;

Bahwa sekira pukul 22.50 Wita saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI sedang duduk di bale-bale rumahnya di Kampung Raba Desa Umbu Wangu Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya lalu saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI mendengar suara orang berteriak-teriak di jalan masuk Kampung Raba Desa Umbu Wangu tersebut, kemudian tiba-tiba datang korban PELIPUS BORA RINA dari arah kebun kopi yang berada di belakang rumah saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI selanjutnya korban PELIPUS BORA RINA langsung naik ke atas bale-bale rumah saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI dan duduk di depannya lalu korban PELIPUS BORA RINA mengatakan kepada saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI sambil nafasnya terengah-engah dan dalam keadaan mabuk “suruh sudah kakak mereka turun” kemudian saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI menjawab

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tidak usah sudah” kemudian saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI melihat banyak orang datang sambil berteriak-teriak dan pada saat itu korban PELIPUS BORA RINA berlari ke arah rumah saksi LINDA RIADA Alias LINDA, karena saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI merasa takut dan masuk ke dalam rumahnya, selanjutnya saksi MERIANA BULU Alias MERI Bersama suaminya atas nama saksi TANGGU BORA Alias Alias TANGGU yang sedang tertidur di rumahnya terbangun mendengar suara keributan lewat di depan rumahnya sambil memaki-maki “watu mbogo na inamu, watu na inamo talu” kemudian saksi MERIANA BULU Alias MERI keluar rumah dan melihat terdakwa I PORA BILI Alias DAGA bersama Terdakwa II PETRUS PORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO, DENDO NGARA (DPO), ASTE (DPO), LANDO NGARA (DPO), MATEUS LENDE MALO (DPO), ISTO (DPO), dan AGUS (DPO) berdiri sambil membawa parang dan tombak di depan rumah saksi MERIANA BULU Alias MERI, saksi DEKKA DANA Alias DAKKA dan saksi ESTER PANDO DADI Alias ESTER selanjutnya Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA mengatakan kepada saksi DEKKA DANA Alias DAKKA “Kenapa kau berdiri disitu?” karena takut saksi DEKKA DANA Alias DAKKA hanya diam dan tidak menjawab dan Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA kembali mengatakan kepada saksi DEKKA DANA Alias DAKKA “Kau mau saya tombak” dan saksi DEKKA DANA Alias DAKKA hanya bisa berdiam diri, kemudian Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO Alias NGONGO, DENDO NGARA (DPO), ASTE (DPO), LANDO NGARA (DPO), MATEUS LENDE MALO (DPO), ISTO (DPO), AGUS (DPO) pergi ke arah rumah saksi LINDA RIADA, kemudian ketika Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO Alias NGONGO, DENDO NGARA (DPO), ASTE (DPO), LANDO NGARA (DPO), MATEUS LENDE MALO (DPO), ISTO (DPO), AGUS (DPO) sampai di depan rumah Saksi LINDA RIADA Aliad LINDA tersebut bertemu dengan korban PELIPUS BORA RINA yang mana pada saat itu Korban PELIPUS BORA RINA sudah berada diatas bale-bale depan rumah saksi LINDA RIADA Alias LINDA, kemudian Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA mengatakan kepada korban PELIPUS BORA RINA “sekarang saatnya sudah kamu hilang nyawa sekarang karena kau ancam kami setiap hari” setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA langsung menusuk korban PELIPUS BORA RINA pada bagian perutnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tombak yang di pegang terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, lalu korban PELIPUS BORA RINA menahan tombak tersebut

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tanganya lalu Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA naik keatas bale-bale rumah saksi LINDA RIADA Alias LINDA tersebut dan langsung mencabut parang miliknya dan memotong pinggang kanan korban PELIPUS BORA RINA sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA memotong korban pada bagian paha kanan korban PELIPUS BORA RINA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang miliknya yang di pegang dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS langsung naik ke atas bale-bale rumah saksi LINDA RIADA Alias LINDA tersebut dan mencabut parang miliknya langsung memotong kepala korban PELIPUS BORA RINA menggunakan parangnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat Korban PELIPUS BORA RINA terjatuh lalu Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO ikut naik ke bale-bale atas rumah tersebut dan memotong korban PELIPUS BORA RINA pada bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang yang di pegang menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS kembali memotong korban PELIPUS BORA RINA secara berulang-ulang sehingga membuat korban PELIPUS BORA RINA meninggal dunia diatas bale-bale rumah saksi LINDA RIADA, kemudian Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA berteriak dengan mengatakan "hilang saya punya sakit hati" sambil melakukan ronggeng setelah itu Para Terdakwa berlari meninggalkan Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Bahwa sebelum mengejar korban PELIPUS BORA RINA dan saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI, Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO, DENDO GARA (Daftar Pencarian Orang), ASTE (Daftar Pencarian Orang), LANDO NGARA (Daftar Pencarian Orang), MATEUS LENDE MALO (Daftar Pencarian Orang), ISTO (Daftar Pencarian Orang), AGUS (Daftar Pencarian Orang) sudah mengambil parang dan tombak yang mereka simpan di dalam rumahnya yang beralamat di Kampung Raba Desa Umbu Wangu Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO, DENDO GARA (Daftar Pencarian Orang), ASTE (Daftar Pencarian Orang), LANDO NGARA (Daftar Pencarian Orang), MATEUS LENDE MALO (Daftar Pencarian Orang), ISTO (Daftar Pencarian Orang), AGUS (Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan korban PELIPUS BORA RINA terluka dan meninggal dunia berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 24

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/VER/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Irene Tania, sebagai dokter di Rumah Sakit Karitas, Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas atas nama PELIPUS BORA RINA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

1. Terdapat luka robek pada kepala bagian atas dan kepala bagian belakang akibat terkena benda tajam (I.6.b);
2. Terdapat luka robek pada bagian bawah alis kiri akibat terkena benda tajam. (I.6.c);
3. Terdapat luka robek memanjang dari hidung sampai ke rahang kanan bawah akibat terkena benda tajam, (1.6.f);
4. Terdapat dua luka robek pada paha kanan (I.10.2.a.i) dan luka robek pada paha kiri (1.10.2.b.i) akibat terkena benda tajam;
5. Terdapat lima luka robek pada punggung (I.11);
6. Temuan pada butir satu dan lima dapat berhubungan dengan penyebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
7. Perkiraan kematian adalah delapan jam hingga dua belas jam dari sebelum pemeriksaan. (I.3, 1.4, 1.5).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO, DENDO GARA (Daftar Pencarian Orang), ASTE (Daftar Pencarian Orang), LANDO NGARA (Daftar Pencarian Orang), MATEUS LENDE MALO (Daftar Pencarian Orang), ISTO (Daftar Pencarian Orang), AGUS (Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan korban PELIPUS BORA RINA meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 57 / SKK/ UW / WS / SBD / VII / 2024, yang ditandatangani oleh Frans Dappa Talu selaku Kepala Desa Umbu Wangu pada tanggal 19 Juli 2024 atas nama PELIPUS BORA RINA dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin, 15 Juli 2024 di Kambung Raba;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO,

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENDO GARA (Daftar Pencarian Orang), ASTE (Daftar Pencarian Orang), LANDO NGARA (Daftar Pencarian Orang), MATEUS LENDE MALO (Daftar Pencarian Orang), ISTO (Daftar Pencarian Orang), AGUS (Daftar Pencarian Orang) Pada hari senin, tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2024, Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di bale-bale rumah milik Perempuan Linda Riada, Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa milik orang lain”. terhadap korban PELIPUS BORA RINA. Dan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin, 15 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wita saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI mendapat panggilan tak terjawab dari korban PELIPUS BORA RINA, kemudian saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI menelpon korban PELIPUS BORA RINA dan korban PELIPUS BORA RINA mengatakan “tolong jemput saya di Tenateke sekarang” dan saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI mengatakan “iya” selanjutnya saksi meminjam sepeda motor di Kampung Raba Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya, setelah itu saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI langsung menjemput korban PELIPUS BORA RINA mengendarai sepeda motor tersebut, sesampainya di Desa Tenateke saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI bertemu korban PELIPUS BORA RINA dalam keadaan mabuk kemudian saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI langsung membonceng korban PELIPUS BORA RINA dan mengendarai sepeda motornya menuju rumah korban PELIPUS BORA RINA di Kampung Bondokomi Desa Umbu Wangu Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian di tengah perjalanan pada saat melewati rumah Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA diluar Kampung Raba Desa Umbu Wangu Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI mendengar Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA memaki korban PELIPUS BORA RINA dengan mengatakan “ngaita inamu talu” (bersetubuh dengan ibumu) secara berulang-ulang akan tetapi saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI dan korban PELIPUS BORA RINA tidak menghiraukannya dan tetap melanjutkan perjalanannya, kemudian saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat cahaya senter dalam jumlah banyak mengikuti saksi ADRIANUS MAARU BILI Alias ARDI dan korban PELIPUS BORA RINA, sesampainya di pinggir Kampung Raba Desa Umbu Wangu Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI menghentikan laju sepeda motornya dan berkata kepada korban PELIPUS BORA RINA “mari sudah kakak kita lari” kemudian saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI dan korban PELIPUS BORA RINA berlari ke dalam kebun kopi di belakang Kampung Raba Desa Umbu Wangu Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk bersembunyi, kemudian dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter saksi melihat Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa II PETRUS PORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO, DENDO NGARA (DPO), ASTE (DPO), LANDO NGARA (DPO) dan kawan-kawannya mengejar saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI dan korban PELIPUS BORA RINA ke dalam kebun kopi tersebut, sesampainya di kebun kopi saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI dan korban PELIPUS BORA RINA berpisah lalu saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI melihat korban PELIPUS BORA RINA berlari ke arah Kampung Raba Desa Umbu Wangu Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian karena saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI merasa ketakutan sehingga saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI bersembunyi di bawah pohon kopi yang besar dan pada saat itu saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI melihat Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa II PETRUS PORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO, DENDO NGARA (DPO), ASTE (DPO), LANDO NGARA (DPO), dan kawan-kawannya mengejar korban PELIPUS BORA RINA ke arah Kampung Raba Desa Umbu Wangu Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya;

Bahwa sekira pukul 22.50 Wita saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI sedang duduk di bale-bale rumahnya di Kampung Raba Desa Umbu Wangu Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya lalu saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI mendengar suara orang berteriak-teriak di jalan masuk Kampung Raba Desa Umbu Wangu tersebut, kemudian tiba-tiba datang korban PELIPUS BORA RINA dari arah kebun kopi yang berada di belakang rumah saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI selanjutnya korban PELIPUS BORA RINA langsung naik ke atas bale-bale rumah saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI dan duduk di depannya lalu korban PELIPUS BORA RINA mengatakan kepada saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI sambil nafasnya terengah-engah dan dalam keadaan mabuk “suruh sudah kakak

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka turun" kemudian saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI menjawab "tidak usah sudah" kemudian saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI melihat banyak orang datang sambil berteriak-teriak dan pada saat itu korban PELIPUS BORA RINA berlari ke arah rumah saksi LINDA RIADA Alias LINDA, karena saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI merasa takut dan masuk ke dalam rumahnya, selanjutnya saksi MERIANA BULU Alias MERI Bersama suaminya atas nama saksi TANGGU BORA Alias Alias TANGGU yang sedang tertidur di rumahnya terbangun mendengar suara keributan lewat di depan rumahnya sambil memaki-maki "watu mbogo na inamu, watu na inamo talu" kemudian saksi MERIANA BULU Alias MERI keluar rumah dan melihat terdakwa I PORA BILI Alias DAGA bersama Terdakwa II PETRUS PORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO, DENDO NGARA (DPO), ASTE (DPO), LANDO NGARA (DPO), MATEUS LENDE MALO (DPO), ISTO (DPO), dan AGUS (DPO) berdiri sambil membawa parang dan tombak di depan rumah saksi MERIANA BULU Alias MERI, saksi DEKKA DANA Alias DAKKA dan saksi ESTER PANDO DADI Alias ESTER selanjutnya Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA mengatakan kepada saksi DEKKA DANA Alias DAKKA "Kenapa kau berdiri disitu?" karena takut saksi DEKKA DANA Alias DAKKA hanya diam dan tidak menjawab dan Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA kembali mengatakan kepada saksi DEKKA DANA Alias DAKKA "Kau mau saya tombak" dan saksi DEKKA DANA Alias DAKKA hanya bisa berdiam diri, kemudian Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO Alias NGONGO, DENDO NGARA (DPO), ASTE (DPO), LANDO NGARA (DPO), MATEUS LENDE MALO (DPO), ISTO (DPO), AGUS (DPO) pergi ke arah rumah saksi LINDA RIADA, kemudian ketika Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO Alias NGONGO, DENDO NGARA (DPO), ASTE (DPO), LANDO NGARA (DPO), MATEUS LENDE MALO (DPO), ISTO (DPO), AGUS (DPO) sampai di depan rumah Saksi LINDA RIADA Aliad LINDA tersebut bertemu dengan korban PELIPUS BORA RINA yang mana pada saat itu Korban PELIPUS BORA RINA sudah berada diatas bale-bale depan rumah saksi LINDA RIADA Alias LINDA, kemudian Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA mengatakan kepada korban PELIPUS BORA RINA "sekarang saatnya sudah kamu hilang nyawa sekarang karena kau ancam kami setiap hari" setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA langsung menusuk korban PELIPUS BORA RINA pada bagian perutnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tombak yang di pegang terdakwa I PORA

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILI Alias DAGA, lalu korban PELIPUS BORA RINA menahan tombak tersebut menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA naik keatas bale-bale rumah saksi LINDA RIADA Alias LINDA tersebut dan langsung mencabut parang miliknya dan memotong pinggang kanan korban PELIPUS BORA RINA sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA memotong korban pada bagian paha kanan korban PELIPUS BORA RINA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang miliknya yang di pegang dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS langsung naik ke atas bale-bale rumah saksi LINDA RIADA Alias LINDA tersebut dan mencabut parang miliknya langsung memotong kepala korban PELIPUS BORA RINA menggunakan parangnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat Korban PELIPUS BORA RINA terjatuh lalu Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO ikut naik ke bale-bale atas rumah tersebut dan memotong korban PELIPUS BORA RINA pada bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang yang di pegang menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS kembali memotong korban PELIPUS BORA RINA secara berulang-ulang sehingga membuat korban PELIPUS BORA RINA meninggal dunia diatas bale-bale rumah saksi LINDA RIADA, kemudian Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA berteriak dengan mengatakan "hilang saya punya sakit hati" sambil melakukan ronggeng setelah itu Para Terdakwa berlari meninggalkan Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO, DENDO GARA (Daftar Pencarian Orang), ASTE (Daftar Pencarian Orang), LANDO NGARA (Daftar Pencarian Orang), MATEUS LENDE MALO (Daftar Pencarian Orang), ISTO (Daftar Pencarian Orang), AGUS (Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan korban PELIPUS BORA RINA terluka dan meninggal dunia berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 24 /VER/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Irene Tania, sebagai dokter di Rumah Sakit Karitas, Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas atas nama PELIPUS BORA RINA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

1. Terdapat luka robek pada kepala bagian atas dan kepala bagian belakang akibat terkena benda tajam (I.6.b);
2. Terdapat luka robek pada bagian bawah alis kiri akibat terkena benda

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



tajam. (I.6.c);

3. Terdapat luka robek memanjang dari hidung sampai ke rahang kanan bawah akibat terkena benda tajam, (1.6.f);
4. Terdapat dua luka robek pada paha kanan (1.10.2.a.i) dan luka robek pada paha kiri (1.10.2.b.i) akibat terkena benda tajam;
5. Terdapat lima luka robek pada punggung (I.11);
6. Temuan pada butir satu dan lima dapat berhubungan dengan penyebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
7. Perkiraan kematian adalah delapan jam hingga dua belas jam dari sebelum pemeriksaan. (I.3, 1.4, 1.5).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO, DENDO GARA (Daftar Pencarian Orang), ASTE (Daftar Pencarian Orang), LANDO NGARA (Daftar Pencarian Orang), MATEUS LENDE MALO (Daftar Pencarian Orang), ISTO (Daftar Pencarian Orang), AGUS (Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan korban PELIPUS BORA RINA meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 57 / SKK/ UW / WS / SBD / VII / 2024, yang ditandatangani oleh Frans Dappa Talu selaku Kepala Desa Umbu Wangu pada tanggal 19 Juli 2024 atas nama PELIPUS BORA RINA dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin, 15 Juli 2024 di Kambung Raba;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO, DENDO GARA (Daftar Pencarian Orang), ASTE (Daftar Pencarian Orang), LANDO NGARA (Daftar Pencarian Orang), MATEUS LENDE MALO (Daftar Pencarian Orang), ISTO (Daftar Pencarian Orang), AGUS (Daftar Pencarian Orang) Pada hari senin, tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2024, Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di bale-bale rumah milik Perempuan Linda Riada, Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut”. terhadap korban PELIPUS BORA RINA. Dan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin, 15 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wita saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI mendapat panggilan tak terjawab dari korban PELIPUS BORA RINA, kemudian saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI menelpon korban PELIPUS BORA RINA dan korban PELIPUS BORA RINA mengatakan “tolong jemput saya di Tenateke sekarang” dan saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI mengatakan “iya” selanjutnya saksi meminjam sepeda motor di Kampung Raba Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya, setelah itu saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI langsung menjemput korban PELIPUS BORA RINA mengendarai sepeda motor tersebut, sesampainya di Desa Tenateke saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI bertemu korban PELIPUS BORA RINA dalam keadaan mabuk kemudian saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI langsung membonceng korban PELIPUS BORA RINA dan mengendarai sepeda motornya menuju rumah korban PELIPUS BORA RINA di Kampung Bondokomi Desa Umbu Wangu Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian di tengah perjalanan pada saat melewati rumah Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA diluar Kampung Raba Desa Umbu Wangu Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI mendengar Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA memaki korban PELIPUS BORA RINA dengan mengatakan “ngaita inamu talu” (bersetubuh dengan ibumu) secara berulang-ulang akan tetapi saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI dan korban PELIPUS BORA RINA tidak menghiraukannya dan tetap melanjutkan perjalanannya, kemudian saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI melihat cahaya senter dalam jumlah banyak mengikuti saksi ADRIANUS MAARU BILI Alias ARDI dan korban PELIPUS BORA RINA, sesampainya di pinggir Kampung Raba Desa Umbu Wangu Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI menghentikan laju sepeda motornya dan berkata kepada korban PELIPUS BORA RINA “mari sudah kakak kita lari” kemudian saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI dan korban PELIPUS BORA RINA berlari ke dalam kebun kopi di belakang Kampung Raba Desa Umbu Wangu Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk bersembunyi, kemudian dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter saksi melihat Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa II PETRUS PORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa III NGONGO BILI Alias

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGONGO, DENDO NGARA (DPO), ASTE (DPO), LANDO NGARA (DPO) dan kawan-kawannya mengejar saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI dan korban PELIPUS BORA RINA ke dalam kebun kopi tersebut, sesampainya di kebun kopi saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI dan korban PELIPUS BORA RINA berpisah lalu saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI melihat korban PELIPUS BORA RINA berlari ke arah Kampung Raba Desa Umbu Wangu Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian karena saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI merasa ketakutan sehingga saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI bersembunyi di bawah pohon kopi yang besar dan pada saat itu saksi ADRIANUS MARU BILI Alias ARDI melihat Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa II PETRUS PORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO, DENDO NGARA (DPO), ASTE (DPO), LANDO NGARA (DPO), dan kawan-kawannya mengejar korban PELIPUS BORA RINA ke arah Kampung Raba Desa Umbu Wangu Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya;

Bahwa sekira pukul 22.50 Wita saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI sedang duduk di bale-bale rumahnya di Kampung Raba Desa Umbu Wangu Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya lalu saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI mendengar suara orang berteriak-teriak di jalan masuk Kampung Raba Desa Umbu Wangu tersebut, kemudian tiba-tiba datang korban PELIPUS BORA RINA dari arah kebun kopi yang berada di belakang rumah saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI selanjutnya korban PELIPUS BORA RINA langsung naik ke atas bale-bale rumah saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI dan duduk di depannya lalu korban PELIPUS BORA RINA mengatakan kepada saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI sambil nafasnya terengah-engah dan dalam keadaan mabuk “suruh sudah kakak mereka turun” kemudian saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI menjawab “tidak usah sudah” kemudian saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI melihat banyak orang datang sambil berteriak-teriak dan pada saat itu korban PELIPUS BORA RINA berlari ke arah rumah saksi LINDA RIADA Alias LINDA, karena saksi DOMINGGUS MALO Alias DOMI merasa takut dan masuk ke dalam rumahnya, selanjutnya saksi MERIANA BULU Alias MERI Bersama suaminya atas nama saksi TANGGU BORA Alias Alias TANGGU yang sedang tertidur di rumahnya terbangun mendengar suara keributan lewat di depan rumahnya sambil memaki-maki “watu mbogo na inamu, watu na inamo talu” kemudian saksi MERIANA BULU Alias MERI keluar rumah dan melihat terdakwa I PORA BILI Alias DAGA bersama Terdakwa II PETRUS PORA BILI Alias PETRUS,

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO, DENDO NGARA (DPO), ASTE (DPO), LANDO NGARA (DPO), MATEUS LENDE MALO (DPO), ISTO (DPO), dan AGUS (DPO) berdiri sambil membawa parang dan tombak di depan rumah saksi MERIANA BULU Alias MERI, saksi DEKKA DANA Alias DAKKA dan saksi ESTER PANDO DADI Alias ESTER selanjutnya Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA mengatakan kepada saksi DEKKA DANA Alias DAKKA "Kenapa kau berdiri disitu?" karena takut saksi DEKKA DANA Alias DAKKA hanya diam dan tidak menjawab dan Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA kembali mengatakan kepada saksi DEKKA DANA Alias DAKKA "Kau mau saya tombak" dan saksi DEKKA DANA Alias DAKKA hanya bisa berdiam diri, kemudian Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO Alias NGONGO, DENDO NGARA (DPO), ASTE (DPO), LANDO NGARA (DPO), MATEUS LENDE MALO (DPO), ISTO (DPO), AGUS (DPO) pergi ke arah rumah saksi LINDA RIADA, kemudian ketika Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO Alias NGONGO, DENDO NGARA (DPO), ASTE (DPO), LANDO NGARA (DPO), MATEUS LENDE MALO (DPO), ISTO (DPO), AGUS (DPO) sampai di depan rumah Saksi LINDA RIADA Aliad LINDA tersebut bertemu dengan korban PELIPUS BORA RINA yang mana pada saat itu Korban PELIPUS BORA RINA sudah berada diatas bale-bale depan rumah saksi LINDA RIADA Alias LINDA, kemudian Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA mengatakan kepada korban PELIPUS BORA RINA "sekarang saatnya sudah kamu hilang nyawa sekarang karena kau ancam kami setiap hari" setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA langsung menusuk korban PELIPUS BORA RINA pada bagian perutnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tombak yang di pegang terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, lalu korban PELIPUS BORA RINA menahan tombak tersebut menggunakan kedua tanganya lalu Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA naik keatas bale-bale rumah saksi LINDA RIADA Alias LINDA tersebut dan langsung mencabut parang miliknya dan memotong pinggang kanan korban PELIPUS BORA RINA sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA memotong korban pada bagian paha kanan korban PELIPUS BORA RINA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang miliknya yang di pegang dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS langsung naik ke atas bale-bale rumah saksi LINDA RIADA Alias LINDA tersebut dan mencabut parang miliknya langsung memotong kepala korban PELIPUS BORA RINA menggunakan parangnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Korban PELIPUS BORA RINA terjatuh lalu Terdakwa III NGONGO BIIILI Alias NGONGO ikut naik ke bale-bale atas rumah tersebut dan memotong korban PELIPUS BORA RINA pada bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang yang di pegang menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS kembali memotong korban PELIPUS BORA RINA secara berulang-ulang sehingga membuat korban PELIPUS BORA RINA meninggal dunia diatas bale-bale rumah saksi LINDA RIADA, kemudian Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA berteriak dengan mengatakan "hilang saya punya sakit hati" sambil melakukan ronggeng setelah itu Para Terdakwa berlari meninggalkan Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO, DENDO GARA (Daftar Pencarian Orang), ASTE (Daftar Pencarian Orang), LANDO NGARA (Daftar Pencarian Orang), MATEUS LENDE MALO (Daftar Pencarian Orang), ISTO (Daftar Pencarian Orang), AGUS (Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan korban PELIPUS BORA RINA terluka dan meninggal dunia berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 24 /VER/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Irene Tania, sebagai dokter di Rumah Sakit Karitas, Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas atas nama PELIPUS BORA RINA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

1. Terdapat luka robek pada kepala bagian atas dan kepala bagian belakang akibat terkena benda tajam (I.6.b);
2. Terdapat luka robek pada bagian bawah alis kiri akibat terkena benda tajam. (I.6.c);
3. Terdapat luka robek memanjang dari hidung sampai ke rahang kanan bawah akibat terkena benda tajam, (1.6.f);
4. Terdapat dua luka robek pada paha kanan (I.10.2.a.i) dan luka robek pada paha kiri (1.10.2.b.i) akibat terkena benda tajam;
5. Terdapat lima luka robek pada punggung (I.11);
6. Temuan pada butir satu dan lima dapat berhubungan dengan penyebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
7. Perkiraan kematian adalah delapan jam hingga dua belas jam dari sebelum pemeriksaan. (I.3, 1.4, 1.5).

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I PORA BILI Alias DAGA, Terdakwa II PETRUS BORA BILI Alias PETRUS, Terdakwa III NGONGO BILI Alias NGONGO, DENDO GARA (Daftar Pencarian Orang), ASTE (Daftar Pencarian Orang), LANDO NGARA (Daftar Pencarian Orang), MATEUS LENDE MALO (Daftar Pencarian Orang), ISTO (Daftar Pencarian Orang), AGUS (Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan korban PELIPUS BORA RINA meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 57 / SKK/ UW / WS / SBD / VII / 2024, yang ditandatangani oleh Frans Dappa Talu selaku Kepala Desa Umbu Wangu pada tanggal 19 Juli 2024 atas nama PELIPUS BORA RINA dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin, 15 Juli 2024 di Kambung Raba;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dekka Dena alias Dakka di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan permasalahan penyerangan dan pemotongan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 kira-kira pukul 23.00 WITA di bale-bale rumah Linda Riada, di Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Pelipus Bora Rina;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menyerang dan membuat Pelipus Bora Rina meninggal dunia karena saksi berada di bale-bale bawah depan rumah, namun Saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Dendo Ngara, Aste, Lando Ngara, Mateus Lende Malo, Isto dan Agus dan masih banyak orang yang tidak saksi kenali mencari keberadaan korban di Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 kira-kira pukul 22.30 WITA, saksi sedang baring-bering di dalam rumah saksi bersama isteri saksi bernama Ester Pando Dadi, lalu saksi mendengar suara ribut sambil memaki-maki "Watu Mbogo Na Inamu Watu Na Inamu Talu" di jalan masuk kampung Raba, seketika itu saksi dan isteri saksi keluar dari rumah dan berdiri di bale-bale bawah bagian depan rumah saksi dan melihat Para

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama orang-orang yang saksi sebutkan tadi lewat di depan rumah saksi sambil membawa parang, tombak dan batu;

- Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi "kau mau saya tombak" dan karena takut, saksi hanya diam saja, lalu datang teman Terdakwa I yakni Mateus Lende Malo, Agus dan Isto berdiri di depan rumah saksi sambil mengawasi saksi. Kemudian tidak lama, saksi mendengar suara ribut-ribut di rumah Linda Riada yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh meter), kemudian Para Terdakwa dan teman-temannya melewati rumah saksi lagi dengan berlari sambil berteriak-teriak;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar suara orang menangis dan menuju rumah Linda Riada serta melihat korban telah meninggal dunia dalam keadaan bersujud di bale-bale rumah Linda Riada serta mengalami luka potong dan mayat korban di bawa ke rumah sakit Karitas Waitabula;
- Bahwa saksi sempat melihat korban pada bagian punggung dan paha mengalami luka, sedangkan bagian lain saksi tidak perhatikan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan adalah milik Para Terdakwa dan korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Adrianus Maru Bili alias Ardi di bawah janji persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan permasalahan penyerangan dan pemotongan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 kira-kira pukul 23.00 WITA di bale-bale rumah Linda Riada, di Kampung Raba, Desa Uumbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Pelipus Bora Rina;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Dendo Ngara, Aste, Lando Ngara dan masih banyak orang lagi mengejar saksi dan korban yang mana mereka masing-masing membawa parang, serta Terdakwa I membawa parang dan tombak;
- Bahwa ketika dikejar, saksi lari ke kebun kopi dan bersembunyi di sana, sedangkan korban lari ke arah kampung, sehingga saksi tidak mengetahui peran-peran para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa dan teman-temannya mengejar saksi dan korban;

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melihat ada senter dari kejauhan dan terdengar suara Terdakwa I;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 kira-kira pukul 20.00 WITA, saksi sedang berada di rumah saksi di Kampung Bondo Rongo, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, lalu handphone saksi bordering dan melihat ada missed call dari korban, selanjutnya saksi menelepon balik ke korban dan korban mengatakan “tolong jemput saya di tanateke sekarang” dan saksi menjawab “iya”, lalu saksi menuju ke tanateke dengan sepeda motor, selanjutnya saksi bertemu dengan korban dalam keadaan mabuk dan membonceng korban untuk diantar ke rumahnya di Kampung Bondo Komi;
 - Bahwa ketika melewati jalan depan rumah Terdakwa I di luar kampung Raba, Desa Umbu Wangu, saksi mendengar Terdakwa I memaki korban dengan mengatakan “Ngaita Inamu talu” secara berulang, namun kami tidak menghiraukannya, kemudian kami tetap melanjutkan perjalanan, namun saksi melihat cahaya senter dalam jumlah banyak mengikuti kami berdua, kemudian saksi menghentikan sepeda motor dan mengatakan kepada korban “mari sudah kakak, kita lari”, selanjutnya saksi dan korban bersembunyi dalam kebun kopi, lalu saksi melihat Para Tedakwa dan teman-temannya mengejar kami, kemudian saksi dan korban berpisah, yang mana korban menuju kampung Raba;
 - Bahwa kemudian saksi mendengar suara Terdakwa I dan kawan-kawannya berteriak sambil berlari keluar dari kampung Raba dan mendengar suara orang menangis, setelah situasi aman, saksi keluar dari kebun kopi dan menuju suara tangisan yang berasal dari depan rumah Linda Riada dan melihat korban sudah meninggal di atas bale-bale dalam keadaan terluka, melihat hal tersebut saksi hanya bisa diam dan menangis;
 - Bahwa terhadap barang bukti di persidangan, Saksi hanya mengenali kaos biru tua dan celana pendek kain warna coklat adalah pakaian korban, sedangkan yang lainnya saksi tidak ketahui;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi Meriana Bulu alias Meriana di bawah janji persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan permasalahan penyerangan dan pemotongan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 kira-kira pukul 23.00 WITA di bale-bale rumah Linda Riada, di Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Pelipus Bora Rina;
- Bahwa saksi melihat langsung penyerangan dan pemotongan terhadap korban, yang mana pelakunya adalah Para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dalam jarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saat itu kondisinya malam hari, dengan cahaya lampu dari rumah Linda Riada dan juga terang lampu penerangan di tengah kampung sehingga saksi melihat jelas kejadian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 kira-kira pukul 22.40 WITA, Saksi tidur di rumah dan terbangun karena mendengar suara ribut sambil memaki-maki "Watu Mbogo Na Inamu, Watu Na Inamu Talu" di jalan masuk kampung Raba, sehingga saksi keluar dari rumah dan duduk di atas bale-bale, lalu melihat Para Terdakwa bersama Dendo Ngara, Aste, Lendo Ngara, Mateus Lende Malo, Isto serta Agus lewat di jalan depan rumah saksi sambil membawa parang dan tombak, lalu Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut menuju ke rumah Linda Riada, lalu terjadi keributan;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa I menusuk korban dengan tombak dan memotong korban pada bagian pinggang, kemudian Terdakwa II naik ke atas bale-bale rumah dan memotong bagian wajah, selanjutnya Terdakwa III juga ikut naik dan mengayunkan parang ke tubuh korban, namun tidak melihat apakah ayunan tersebut mengenai korban atau tidak;
- Bahwa kemudian saksi ketakutan dan menangis serta menutup mata saksi, lalu beberapa saat kemudian Para Terdakwa dan teman-temannya kembali lewat di depan rumah saksi sambil berteriak-teriak dan saksi mendengar suara Linda Riada menangis, kemudian saksi membangunkan suami saksi dan kami menuju rumah Linda Riada dan melihat Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu, suami korban tidak terbangun meskipun ada suara ribut-ribut;
- Bahwa saksi juga tidak membangunkan suami korban dan keluar sendiri dari rumah untuk melihat tentang keributan tersebut;
- Bahwa saksi sempat melihat luka pada punggung dan paha korban;
- Bahwa terhadap barang bukti, saksi hanya mengenali baju kaos biru tua, celana pendek kain coklat, selendang ikat parang oranye, kain ikat kepala warna hitam, kopel kulit warna coklat adalah milik korban;

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I bersama kawan-kawan Terdakwa I pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 kira-kira pukul 23.00 WITA melakukan penyerangan di bale-bale depan rumah Linda Riada, di Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya terhadap Pelipus Bora Rina;
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, selain kedua orang tersebut tidak ada orang lain yang ikut melakukan penyerangan;
- Bahwa kami melakukan penyerangan dengan parang dan tombak;
- Bahwa pada awalnya, tanggal 15 Juli 2024 kira-kira pukul 22.30 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa III sedang duduk di bale-bale rumah Terdakwa I di Kampung Raba dan berbincang-bincang, lalu Terdakwa II berteriak "remana...remana" yang artinya tunggu di jalan masuk kampung Raba, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil parang dan tombak yang disimpan di rumah dan bertemu Terdakwa II, lalu menanyakan "kenapa ribut-ribut?", lalu Terdakwa II mengatakan "mereka cegat saya dan juga mereka sudah cabut parang", lalu terdengar suara korban yang ada di dalam kampung Raba berteriak "Takitana Bakabani Dighu" yang artinya kamu datang sudah kalau kamu jantan, sehingga Terdakwa I menjadi emosi lalu bersama Terdakwa II dan Terdakwa III mengejar korban dan kawan-kawannya di dalam kampung Raba;
- Bahwa ketika sampai dikampung tersebut, Terdakwa I melihat korban berlari ke arah kebun kopi yang berada di belakang kampung sedangkan kawan-kawan korban lainnya, Terdakwa I tidak melihatnya, lalu kami mengejar korban ke kebun kopi, namun tidak menemukan korban, sehingga kami kembali ke dalam Kampung Raba, sesampainya di Kampung Raba, Para Terdakwa bertemu Saksi Dekka Dena berdiri di bale-bale, namun hanya diam, lalu kami juga melewati rumah Saksi Meriana Bulu yang duduk di atas bale-bale, kemudian Tanggu Bora sempat mengatakan kepada kami "Inda Limukanna" yang artinya kalian jangan begitu, namun kami tidak menghiraukannya dan tetap mencari keberadaan korban ke sekitar rumah Linda Riada, namun tidak juga kami temukan keberadaan korban;

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kami hendak pulang, Korban muncul dari belakang rumah Linda Riada dan naik ke bale-bale rumah Linda Riada, sehingga kami bertiga mengepung korban, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada korban "sekarang saatnya sudah kamu hilang nyawa karena kau ancam kami setiap hari", namun korban tidak menjawab sehingga Terdakwa I menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tombak dan memotong dengan parang pada bagian pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali dan paha korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa II mencabut parangnya dan memotong kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban terjatuh dalam posisi bersujud, selanjutnya Terdakwa III naik ke bale-bale rumah dan memotong punggung korban 1 (satu) kali dengan parang. Kemudian Terdakwa II memotong tubuh korban berulang-ulang, ketika korban sudah meninggal, Terdakwa I berteriak "hilang saya punya sakit hati" sambil melakukan ronggeng, lalu kami berlari meninggalkan kampung Raba tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian penyerangan, korban sudah pernah ada masalah dengan Terdakwa I karena mencaci maki berulang-ulang, namun Terdakwa I pada saat itu masih bisa menahan emosi, namun Terdakwa I tidak mengetahui penyebab korban memaki saat itu;
- Bahwa terhadap barang bukti adalah milik Para Terdakwa dan korban;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan yang telah dilakukan kepada korban;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II bersama kawan-kawan Terdakwa II pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 kira-kira pukul 23.00 WITA melakukan penyerangan di bale-bale depan rumah Linda Riada, di Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya terhadap Pelipus Bora Rina;
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, selain kedua orang tersebut tidak ada orang lain yang ikut melakukan penyerangan;
- Bahwa kami melakukan penyerangan dengan parang dan tombak;
- Bahwa pada awalnya, tanggal 15 Juli 2024 kira-kira pukul 20.30 WITA, Terdakwa II pergi ke kampung Wano Manu, Desa Umbu Wangu dengan tujuan mengantar keluarga dengan sepeda motor Terdakwa II, lalu ketika hendak pulang, Terdakwa II dicegat oleh korban dengan kawan-kawannya, yakni Adrianus Maru Bili dan Dona alias Bapak Rio, serta satu orang yang

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak Terdakwa II kenali, kemudian korban dan Adrianus Maru Bili turun dari sepeda motor yang dikendari serta mencabut parang masing-masing, sehingga Terdakwa II juga turun dari motor dan mencabut parang, namun korban dan ketiga orang temannya kembali naik ke motor lalu meninggalkan Terdakwa II, sehingga Terdakwa II berteriak “remana...remana” yang artinya tunggu di jalan masuk kampung Raba, kemudian datang orang tua Terdakwa II, yakni Terdakwa I bersama Terdakwa III lalu menanyakan “kenapa ribut-ribut?”, lalu Terdakwa II mengatakan “mereka cegat saya dan juga mereka sudah cabut parang”, lalu terdengar suara korban yang ada di dalam kampung Raba berteriak “Takitana Bakabani Dighu” yang artinya kamu datang sudah kalau kamu jantan, sehingga Terdakwa I menjadi emosi lalu bersama Terdakwa II dan Terdakwa III mengejar korban dan kawan-kawannya di dalam kampung Raba;

- Bahwa ketika sampai di kampung tersebut, Terdakwa I melihat korban berlari ke arah kebun kopi yang berada di belakang kampung sedangkan kawan-kawan korban lainnya, Terdakwa I tidak melihatnya, lalu kami mengejar korban ke kebun kopi, namun tidak menemukan korban, sehingga kami kembali ke dalam Kampung Raba, sesampainya di Kampung Raba, Para Terdakwa bertemu Saksi Dekka Dena berdiri di bale-bale, namun hanya diam, lalu kami juga melewati rumah Saksi Meriana Bulu yang duduk di atas bale-bale, kemudian Tanggu Bora sempat mengatakan kepada kami “Inda Limukanna” yang artinya kalian jangan begitu, namun kami tidak menghiraukannya dan tetap mencari keberadaan korban ke sekitar rumah Linda Riada, namun tidak juga kami temukan keberadaan korban;
- Bahwa ketika kami hendak pulang, Korban muncul dari belakang rumah Linda Riada dan naik ke bale-bale rumah Linda Riada, sehingga kami bertiga mengepung korban, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada korban “sekarang saatnya sudah kamu hilang nyawa karena kau ancam kami setiap hari”, namun korban tidak menjawab sehingga Terdakwa I menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tombak dan memotong dengan parang pada bagian pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali dan paha korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa II mencabut parangnya dan memotong kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban terjatuh dalam posisi bersujud, selanjutnya Terdakwa III naik ke bale-bale rumah dan memotong punggung korban 1 (satu) kali dengan parang. Kemudian Terdakwa II memotong tubuh korban berulang-ulang, ketika korban sudah meninggal, Terdakwa I berteriak “hilang saya punya sakit hati”

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil melakukan ronggeng, lalu kami berlari meninggalkan kampung Raba tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian penyerangan, korban sudah pernah ada masalah dengan Terdakwa I karena mencaci maki berulang-ulang, namun Terdakwa I pada saat itu masih bisa menahan emosi, namun Terdakwa I tidak mengetahui penyebab korban memaki saat itu;
- Bahwa terhadap barang bukti adalah milik Para Terdakwa dan korban;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan yang telah dilakukan kepada korban;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III bersama kawan-kawan Terdakwa III pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 kira-kira pukul 23.00 WITA melakukan penyerangan di bale-bale depan rumah Linda Riada, di Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya terhadap Pelipus Bora Rina;
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, selain kedua orang tersebut tidak ada orang lain yang ikut melakukan penyerangan;
- Bahwa kami melakukan penyerangan dengan parang dan tombak;
- Bahwa pada awalnya, tanggal 15 Juli 2024 kira-kira pukul 22.30 WITA, Terdakwa III dan Terdakwa I sedang duduk di bale-bale rumah Terdakwa I di Kampung Raba dan berbincang-bincang, lalu kami mendengar Terdakwa II berteriak "remana...remana" yang artinya tunggu di jalan masuk kampung Raba, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil parang dan tombak yang disimpan di rumah Terdakwa I dan menuju ke tempat suara Terdakwa II, lalu Terdakwa I menanyakan "kenapa ribut-ribut?", lalu Terdakwa II mengatakan "mereka cegat saya dan juga mereka sudah cabut parang", lalu terdengar suara korban yang ada di dalam kampung Raba berteriak "Takitana Bakabani Dighu" yang artinya kamu datang sudah kalau kamu jantan, sehingga Terdakwa I menjadi emosi lalu bersama Terdakwa II dan Terdakwa III mengejar korban dan kawan-kawannya di dalam kampung Raba;
- Bahwa ketika sampai dikampung tersebut, kami melihat korban berlari ke arah kebun kopi yang berada di belakang kampung sedangkan kawan-kawan korban lainnya, kami tidak melihatnya, lalu kami mengejar korban ke kebun kopi, namun tidak menemukan korban, sehingga kami kembali ke dalam Kampung Raba, sesampainya di Kampung Raba, Para Terdakwa

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu Saksi Dekka Dena berdiri di bale-bale, namun hanya diam, lalu kami juga melewati rumah Saksi Meriana Bulu yang duduk di atas bale-bale, kemudian Tanggu Bora sempat mengatakan kepada kami "Inda Limukanna" yang artinya kalian jangan begitu, namun kami tidak menghiraukannya dan tetap mencari keberadaan korban ke sekitar rumah Linda Riada, namun tidak juga kami temukan keberadaan korban;

- Bahwa ketika kami hendak pulang, Korban muncul dari belakang rumah Linda Riada dan naik ke bale-bale rumah Linda Riada, sehingga kami bertiga mengepung korban, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada korban "sekarang saatnya sudah kamu hilang nyawa karena kau ancam kami setiap hari", namun korban tidak menjawab sehingga Terdakwa I menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tombak dan memotong dengan parang pada bagian pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali dan paha korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa II mencabut parangnya dan memotong kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban terjatuh dalam posisi bersujud, selanjutnya Terdakwa III naik ke bale-bale rumah dan memotong punggung korban 1 (satu) kali dengan parang. Kemudian Terdakwa II memotong tubuh korban berulang-ulang, ketika korban sudah meninggal, Terdakwa I berteriak "hilang saya punya sakit hati" sambil melakukan ronggeng, lalu kami berlari meninggalkan kampung Raba tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian penyerangan, korban sudah pernah ada masalah dengan Terdakwa I;
- Bahwa terhadap barang bukti adalah milik Para Terdakwa dan korban;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatan yang telah dilakukan kepada korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Siprianus Sairo Malo di bawah janji persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan permasalahan penyerangan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Pelipus Bora Rina yang menyebabkan kematian;
 - Bahwa setahu Saksi, peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 kira-kira pukul 23.00 WITA melakukan penyerangan di bale-bale depan rumah Linda Riada, di Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, berkaitan dengan masalah penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, setahu Saksi saat itu imbas dari masalah tersebut kemudian terjadi pertengkaran antara korban dan Terdakwa I yang mana setahu Saksi menurut cerita Para Terdakwa bahwa korban bersama beberapa kawannya, yakni Adrianus Maru Bili, Donatus dan Panus menunggu Para Terdakwa dan saat itu terjadi pertengkaran antara korban dan Terdakwa I, saat itu korban mencaci maki Terdakwa I sehingga kemudian para Terdakwa mengejar korban dan rombongannya ke arah kampung dan kemudian terjadi peristiwa penyerangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian penyerangan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Yohanes Damma Bili di bawah janji persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan permasalahan penyerangan dan pemotongan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 kira-kira pukul 23.00 WITA melakukan penyerangan di bale-bale depan rumah Linda Riada, di Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya terjadi pertengkaran antara korban dan para Terdakwa, berkaitan dengan masalah sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya. Saat itu Saksi sempat mendengar korban memaki Terdakwa I sehingga kemudian para Terdakwa mengejar korban ke arah kampung dan kemudian terjadi peristiwa penyerangan yang menyebabkan korban Pelipus Bora Lina meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan *Visum Et Repertum* Nomor: 24 /VER/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Irene Tania, sebagai dokter di Rumah Sakit Karitas, Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas atas nama Pelipus Bora Rina, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

1. Terdapat luka robek pada kepala bagian atas dan kepala bagian belakang akibat terkena benda tajam (I.6.b);
2. Terdapat luka robek pada bagian bawah alis kiri akibat terkena benda tajam. (I.6.c);
3. Terdapat luka robek memanjang dari hidung sampai ke rahang kanan bawah akibat terkena benda tajam, (1.6.f);
4. Terdapat dua luka robek pada paha kanan (I.10.2.a.i) dan luka robek pada paha kiri (1.10.2.b.i) akibat terkena benda tajam;
5. Terdapat lima luka robek pada punggung (I.11);
6. Temuan pada butir satu dan lima dapat berhubungan dengan penyebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
7. Perkiraan kematian adalah delapan jam hingga dua belas jam dari sebelum pemeriksaan. (I.3, 1.4, 1.5);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Surat Keterangan Kematian Nomor: 57/SKK/UW/WS/SBD/VII/2024, yang ditandatangani oleh Frans Dappa Talu selaku Kepala Desa Umbu Wangu pada tanggal 19 Juli 2024 atas nama Pelipus Bora Rina dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin, 15 Juli 2024 di Kampung Raba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

1. 1 (Satu) Batang Parang dengan Hulu Parang terbuat dari Tanduk Kerbau dan Sarung Parang terbuat dari Kayu Nangka yang Dillit menggunakan Potongan Selang sebanyak 9 (Sembilan) Lilitan;
2. 1 (Satu) Batang Parang dengan Hulu Parang terbuat dari Kayu Karisi dan Potongan Selang berwarna Hitam dan Sarung Parang terbuat dari Kayu Nangka yang Dillit menggunakan Tali Rotan sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) Lilitan;
3. 1 (Satu) Batang Parang dengan Hulu Parang Terbuat Dari Kayu Lantoro dan Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Mangga yang Diliit Menggunakan Tali Nilon berwarna Putih Sebanyak 9 (Sembilan) Lilitan Dan Selang Berwarna Hijau sebanyak 1 (Satu) Lilitan;
4. 1 (Satu) Batang Parang dengan Hulu Parang terbuat dari Tanduk Kerbau dan Sarung Parang terbuat dari Kayu luar yang Dililit menggunakan Tali Nilon sebanyak 13 (Tiga Belas) Lilitan dan Potongan Selang warna Oranye sebanyak 1 (Satu) Lilitan;

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) Batang Tombak terbuat dari Besi Beton dan gagang Tombak terbuat dari Kayu Kopi.
6. 1 (Satu) Lembar Baju kaos berwarna Biru Tua bertuliskan "Superior Team Erkape Premium" Tulisan di bagian dada bertuliskan "Erkape Sports"
7. 1 (Satu) Lembar Baju Singlet berwarna Putih;
8. 1 (Satu) Lembar celana pendek kain warna Coklat bertuliskan "POLRI".
9. 1 (Satu) Lembar celana dalam warna Coklat bertuliskan NIKE;
10. 1 (satu) lembar ikat parang Selendang warna Oranye.
11. 1 (Satu) Lembar kain ikat Kepala warna Hitam;
12. 1 (Satu) Buah Kopel Kulit warna Coklat;
13. 1 (Satu) Lembar Baju kaos berkerah warna Abu-abu tua dan bercorak Garis-garis warna Hitam dan Putih bertuliskan "MAN771S";
14. 1 (Satu) Lembar celana pendek warna krem bermotif Garis-garis Biru tua dan Abu-abu bertuliskan "RC 178";
15. 1 (satu) Lembar Baju kaos warna Hitam dengan Motif warna Merah, Biru, dan Kuning;
16. 1 (Satu) Lembar celana pendek Jeans warna Hitam;
17. 1 (Satu) Lembar Baju kaos warna hitam bermotif Biru dan Putih bertuliskan "ARIZONA";
18. 1 (Satu) Lembar celana pendek kain warna Biru tua dengan Logo Klub Sepak Bola "MANCHESTER CITY";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Para Terdakwa, surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 kira-kira 20.00 Wita saksi Adrianus Maru Bili alias Ardi mendapat panggilan tak terjawab dari korban Pelipus Bora Rina, kemudian saksi Adrianus Maru Bili Alias Ardi menelpon korban Pelipus Bora Rina dan korban Pelipus Bora Rina mengatakan "tolong jemput saya di Tenateke sekarang" dan saksi Adrianus Maru Bili Alias Ardi mengatakan "iya" selanjutnya saksi Adrianus Maru Bili mengendarai sepeda motor menuju Desa Tanateke, sesampainya di Desa Tenateke, saksi Adrianus Maru Bili Alias Ardi bertemu korban Pelipus Bora Rina dalam keadaan mabuk dan langsung membonceng korban Pelipus Bora Rina untuk diantar ke rumah korban di Kampung Bondokomi, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perjalanan tersebut, Saksi Adrianus Maru Bili alias Ardi dan korban Pelipus Bora Rina melewati rumah Terdakwa I diluar Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, lalu Terdakwa I memaki korban Pelipus Bora Rina dengan mengatakan “ngaita inamu talu” secara berulang-ulang akan tetapi tidak dihiraukan dan tetap melanjutkan perjalanannya, kemudian saksi Adrianus Maru Bili Alias Ardi melihat cahaya senter dalam jumlah banyak mengikuti mereka, sesampainya di pinggir Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi Adrianus Maru Bili Alias Ardi menghentikan sepeda motornya dan berkata kepada korban Pelipus Bora Rina “mari sudah kakak kita lari” kemudian saksi Adrianus Maru Bili Alias Ardi dan Korban Pelipus Bora Rina berlari ke dalam kebun kopi di belakang Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya untuk bersembunyi, kemudian dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Dendo Ngara, Aste, Lando Ngara dan masih banyak kawan-kawan Para Terdakwa mengejar saksi Adrianus Maru Bili Alias Ardi dan korban Pelipus Bora Rina ke dalam kebun kopi tersebut, yang mana masing-masing dari mereka membawa parang, serta Terdakwa I membawa parang dan tombak;
3. Bahwa akan tetapi ketika sampai di kebun kopi, saksi Adrianus Maru Bili Alias Ardi dan korban Pelipus Bora Rina berpisah, yang mana Saksi Adrianus Maru Bili alias Ardi bersembunyi di bawah pohon kopi yang besar, sedangkan Korban Pelipus Bora Rina berlari menuju arah Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
4. Bahwa kira-kira pukul 22.30 Wita, Para Terdakwa dan teman-temannya berteriak-teriak di jalan masuk Kampung Raba, Desa Umbu Wangu tersebut, sambil memaki-maki “Watu Mbogo Na Inamu Watu Na Inamu Talu” yang juga melalui rumah Saksi Dekka Dena alias Dakka dan rumah Saksi Meriana Bulu alias Meri;
5. Bahwa ketika Para Terdakwa dan teman-temannya melewati rumah Saksi Dekka Dena alias Dakka, ada sebagian orang yang berjaga-jaga di depan rumah Saksi Dekka Dena alias Dakka, sedangkan Para Terdakwa bersama Dendo Ngara, Isto, Mateus Lende Malo dan Agus pergi menuju ke rumah Linda Riada dan bertemu dengan korban Pelipus Bora Rina yang sudah berada diatas bale-bale depan rumah Linda Riada;

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Terdakwa tersebut mengepung korban Pelipus Bora Dina dan Terdakwa I mengatakan kepada korban Pelipus Bora Rina "sekarang saatnya sudah kamu hilang nyawa sekarang karena kau ancam kami setiap hari" setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa I langsung menusuk korban Pelipus Bora Rina pada bagian perutnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tombak yang di pegangnya, lalu Terdakwa I mencabut parang miliknya dan memotong pinggang kanan dan bagian paha kanan korban Pelipus Bora Rina masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang miliknya yang di pegang dengan tangan kanannya;
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa II naik ke atas bale-bale rumah Linda Riada tersebut dan mencabut parang miliknya serta memotong kepala korban Pelipus Bora Rina menggunakan parangnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat Korban terjatuh dalam posisi bersujud, lalu Terdakwa III juga ikut naik ke bale-bale atas rumah tersebut dan memotong korban Pelipus Bora Rina pada bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang yang di pegang menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa II kembali memotong korban Pelipus Bora Rina secara berulang-ulang sehingga membuat korban Pelipus Bora Rina meninggal dunia diatas bale-bale rumah Linda Riada, kemudian Terdakwa I berteriak dengan mengatakan "hilang saya punya sakit hati" sambil melakukan ronggeng, setelah itu Para Terdakwa berlari meninggalkan Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
8. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban Pelipus Bora Rina meninggal dunia, yang bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor: 24 /VER/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Pelipus Bora Rina, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, terdapat luka robek pada kepala bagian atas dan kepala bagian belakang akibat terkena benda tajam (I.6.b); terdapat luka robek pada bagian bawah alis kiri akibat terkena benda tajam. (I.6.c); terdapat luka robek memanjang dari hidung sampai ke rahang kanan bawah akibat terkena benda tajam, (1.6.f); terdapat dua luka robek pada paha kanan (I.10.2.a.i) dan luka robek pada paha kiri (1.10.2.b.i) akibat terkena benda tajam; terdapat lima luka robek pada punggung (I.11); temuan pada butir satu dan lima dapat berhubungan dengan penyebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam; Perkiraan kematian adalah delapan jam hingga dua belas jam dari sebelum pemeriksaan. (I.3, 1.4, 1.5) dan berdasarkan Surat

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor: 57/SKK/UW/WS/SBD/VII/2024, yang ditandatangani oleh Frans Dappa Talu selaku Kepala Desa Umbu Wangu pada tanggal 19 Juli 2024 atas nama Pelipus Bora Rina dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin, 15 Juli 2024 di Kampung Raba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I Pora Bili Alias Daga, Terdakwa II Petrus Bora Bili Alias Petrus dan Terdakwa III Ngongo Bili Alias Ngongo dengan identitas di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni:

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*, menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.
2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65)

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain menurut Majelis Hakim adalah perbuatan seseorang tersebut mengakibatkan kematian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 dengan kaidah hukum “*unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat seperti senjata tajam dan senjata api, dibagian tubuh yang terdapat organ vital seperti bagian dada, perut dan kepala*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 kira-kira 20.00 Wita saksi Adrianus Maru Bili alias Ardi mendapat panggilan tak terjawab dari korban Pelipus Bora Rina, kemudian saksi Adrianus Maru Bili Alias Ardi menelpon korban Pelipus Bora Rina dan korban Pelipus Bora Rina mengatakan “tolong jemput saya di Tenateke sekarang” dan saksi Adrianus Maru Bili Alias Ardi mengatakan “iya” selanjutnya saksi Adrianus Maru Bili mengendarai sepeda motor menuju Desa Tanateke, sesampainya di Desa Tenateke, saksi Adrianus Maru Bili Alias Ardi bertemu korban Pelipus Bora Rina dalam keadaan mabuk dan langsung membonceng korban Pelipus Bora Rina untuk diantar ke rumah korban di Kampung Bondokomi, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan tersebut, Saksi Adrianus Maru Bili alias Ardi dan korban Pelipus Bora Rina melewati rumah Terdakwa I diluar Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, lalu Terdakwa I memaki korban Pelipus Bora Rina dengan mengatakan “ngaita inamu talu” secara berulang-ulang akan tetapi tidak dihiraukan dan tetap melanjutkan perjalanannya, kemudian saksi Adrianus Maru Bili Alias Ardi melihat cahaya senter dalam jumlah banyak mengikuti mereka, sesampainya di pinggir Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi Adrianus Maru Bili Alias Ardi menghentikan sepeda motornya dan berkata kepada korban Pelipus Bora Rina “mari sudah kakak kita lari” kemudian saksi Adrianus Maru Bili Alias Ardi

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Korban Pelipus Bora Rina berlari ke dalam kebun kopi di belakang Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya untuk bersembunyi, kemudian dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Dendo Ngara, Aste, Lando Ngara dan masih banyak kawan-kawan Para Terdakwa mengejar saksi Adrianus Maru Bili Alias Ardi dan korban Pelipus Bora Rina ke dalam kebun kopi tersebut, yang mana masing-masing dari mereka membawa parang, serta Terdakwa I membawa parang dan tombak;

Menimbang, bahwa akan tetapi ketika sampai di kebun kopi, saksi Adrianus Maru Bili Alias Ardi dan korban Pelipus Bora Rina berpisah, yang mana Saksi Adrianus Maru Bili alias Ardi bersembunyi di bawah pohon kopi yang besar, sedangkan Korban Pelipus Bora Rina berlari menuju arah Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa kira-kira pukul 22.30 Wita, Para Terdakwa dan teman-temannya berteriak-teriak di jalan masuk Kampung Raba, Desa Umbu Wangu tersebut, sambil memaki-maki "Watu Mbogo Na Inamu Watu Na Inamu Talu" yang juga melalui rumah Saksi Dekka Dena alias Dakka dan rumah Saksi Meriana Bulu alias Meri;

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa dan teman-temannya melewati rumah Saksi Dekka Dena alias Dakka, ada sebagian orang yang berjaga-jaga di depan rumah Saksi Dekka Dena alias Dakka, sedangkan Para Terdakwa bersama Dendo Ngara, Isto, Mateus Lende Malo dan Agus pergi menuju ke rumah Linda Riada dan bertemu dengan korban Pelipus Bora Rina yang sudah berada diatas bale-bale depan rumah Linda Riada;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut mengepung korban Pelipus Bora Dina dan Terdakwa I mengatakan kepada korban Pelipus Bora Rina "sekarang saatnya sudah kamu hilang nyawa sekarang karena kau ancam kami setiap hari" setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa I langsung menusuk korban Pelipus Bora Rina pada bagian perutnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tombak yang di pegangnya, lalu Terdakwa I mencabut parang miliknya dan memotong pinggang kanan dan bagian paha kanan korban Pelipus Bora Rina masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang miliknya yang di pegang dengan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II naik ke atas bale-bale rumah Linda Riada tersebut dan mencabut parang miliknya serta memotong kepala korban Pelipus Bora Rina menggunakan parangnya sebanyak 1 (satu) kali

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat Korban terjatuh dalam posisi bersujud, lalu Terdakwa III juga ikut naik ke bale-bale atas rumah tersebut dan memotong korban Pelipus Bora Rina pada bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang yang di pegang menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa II kembali memotong korban Pelipus Bora Rina secara berulang-ulang sehingga membuat korban Pelipus Bora Rina meninggal dunia diatas bale-bale rumah Linda Riada, kemudian Terdakwa I berteriak dengan mengatakan "hilang saya punya sakit hati" sambil melakukan ronggeng, setelah itu Para Terdakwa berlari meninggalkan Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban Pelipus Bora Rina meninggal dunia, yang bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 24 /VER/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Pelipus Bora Rina, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, terdapat luka robek pada kepala bagian atas dan kepala bagian belakang akibat terkena benda tajam (I.6.b); terdapat luka robek pada bagian bawah alis kiri akibat terkena benda tajam. (I.6.c); terdapat luka robek memanjang dari hidung sampai ke rahang kanan bawah akibat terkena benda tajam, (1.6.f); terdapat dua luka robek pada paha kanan (I.10.2.a.i) dan luka robek pada paha kiri (1.10.2.b.i) akibat terkena benda tajam; terdapat lima luka robek pada punggung (I.11); temuan pada butir satu dan lima dapat berhubungan dengan penyebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam; Perkiraan kematian adalah delapan jam hingga dua belas jam dari sebelum pemeriksaan. (I.3, 1.4, 1.5) dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 57/SKK/UW/WS/SBD/VII/2024, yang ditandatangani oleh Frans Dappa Talu selaku Kepala Desa Umbu Wangu pada tanggal 19 Juli 2024 atas nama Pelipus Bora Rina dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin, 15 Juli 2024 di Kampung Raba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tersebut yang dengan maksud mengayunkan tombak serta parang ke arah tubuh bagian vital korban Pelipus Bora Dina memang dimaksudkan untuk membuat korban meninggal dunia dikarenakan Terdakwa I sebelum mengarahkan tombak dan parang ke arah tubuh korban, didahului dengan perkataan "sekarang saatnya sudah kamu hilang nyawa sekarang karena kau ancam kami setiap hari", yang menunjukkan sebelum peristiwa ini terjadi, sudah ada permasalahan sebelumnya antara Para

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan korban Pelipus Bora Dina, yang menyebabkan Terdakwa I dan teman-temannya pada akhirnya memotong korban secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai keturutsertaan (*deelneming*) pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, digolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini dapat diterjemahkan pula dengan kata “bersama-sama” atau “turut serta”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP, dimana menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat *Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad* Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di atas, Para Terdakwa sejak awal telah bersama-sama untuk mengejar korban Pelipus Bora Dina, yang mana pada akhirnya Para Terdakwa tersebut mengepung korban Pelipus Bora Dina di Desa Raba, tepatnya di rumah Linda Riada dan Terdakwa I mengatakan kepada korban Pelipus Bora Rina "sekarang saatnya sudah kamu hilang nyawa sekarang karena kau ancam kami setiap hari" setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa I langsung menusuk korban Pelipus Bora Rina pada bagian perutnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tombak yang di pegangnya, lalu Terdakwa I mencabut parang miliknya dan memotong pinggang kanan dan bagian paha kanan korban Pelipus Bora Rina masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang miliknya yang di pegang dengan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II naik ke atas bale-bale rumah Linda Riada tersebut dan mencabut parang miliknya serta memotong kepala korban Pelipus Bora Rina menggunakan parangnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat Korban terjatuh dalam posisi bersujud, lalu Terdakwa III juga ikut naik ke bale-bale atas rumah tersebut dan memotong korban Pelipus Bora Rina pada bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang yang di pegang menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa II kembali memotong korban Pelipus Bora Rina secara berulang-ulang sehingga membuat korban Pelipus Bora Rina meninggal dunia diatas bale-bale rumah Linda Riada, kemudian Terdakwa I berteriak dengan mengatakan "hilang saya punya sakit hati" sambil melakukan ronggeng, setelah itu Para Terdakwa berlari meninggalkan Kampung Raba, Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah menyadari diantara diri mereka berkehendak mengejar serta memotong korban Pelipus Bora Dina, dikarenakan sejak awal telah membawa parang dan tombak, serta Para Terdakwa telah bersama-sama melaksanakan kehendaknya itu, dengan memotong korban Pelipus Bora Dina hingga meninggal dunia, oleh karenanya unsur turut serta melakukan perbuatan dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Batang Parang dengan Hulu Parang terbuat dari Tanduk Kerbau dan Sarung Parang terbuat dari Kayu Nangka yang Dillit menggunakan Potongan Selang sebanyak 9 (Sembilan) Lilitan; 1 (Satu) Batang Parang dengan Hulu Parang terbuat dari Kayu Karisi dan Potongan Selang berwarna Hitam dan Sarung Parang terbuat dari Kayu Nangka yang Dillit menggunakan Tali Rotan sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) Lilitan; 1 (Satu) Batang Parang dengan Hulu Parang Terbuat Dari Kayu Lantoro dan Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Mangga yang Diliit Menggunakan Tali Nilon berwarna Putih Sebanyak 9 (Sembilan) Lilitan Dan Selang Berwarna Hijau sebanyak 1 (Satu) Lilitan; 1 (Satu) Batang Parang dengan Hulu Parang terbuat dari Tanduk Kerbau dan Sarung Parang terbuat dari Kayu luar yang Dillit menggunakan Tali Nilon sebanyak 13 (Tiga Belas) Lilitan dan Potongan Selang warna Oranye sebanyak 1 (Satu) Lilitan; 1 (Satu) Batang Tombak terbuat dari Besi Beton dan gagang Tombak terbuat dari Kayu Kopi; 1 (Satu) Lembar Baju kaos berwarna Biru Tua bertuliskan "Superior Team Erkape Premium" Tulisan di bagian dada bertuliskan "Erkape Sports"; 1 (Satu) Lembar Baju Singlet berwarna Putih; 1 (Satu) Lembar celana pendek kain warna Coklat bertuliskan "POLRI"; 1 (Satu) Lembar celana dalam warna Coklat bertuliskan NIKE; 1 (satu) lembar ikat parang Selendang warna Oranye; 1 (Satu) Lembar kain ikat Kepala warna Hitam; 1 (Satu) Buah Kopel Kulit warna Coklat; 1 (Satu) Lembar Baju kaos berkerah warna Abu-abu tua dan bercorak Garis-garis warna Hitam dan

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih bertuliskan "MAN771S"; 1 (Satu) Lembar celana pendek warna krem bermotif Garis-garis Biru tua dan Abu-abu bertuliskan "RC 178"; 1 (Satu) Lembar Baju kaos warna Hitam dengan Motif warna Merah, Biru, dan Kuning; 1 (Satu) Lembar celana pendek Jeans warna Hitam; 1 (Satu) Lembar Baju kaos warna hitam bermotif Biru dan Putih bertuliskan "ARIZONA"; 1 (Satu) Lembar celana pendek kain warna Biru tua dengan Logo Klub Sepak Bola "MANCHESTER CITY", yang merupakan hasil kejahatan, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban;
- Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah dihukum pada tahun 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Pora Bili Alias Daga, Terdakwa II Petrus Bora Bili Alias Petrus** dan **Terdakwa III Ngongo Bili Alias Ngongo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan kepada Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Batang Parang dengan Hulu Parang terbuat dari Tanduk Kerbau dan Sarung Parang terbuat dari Kayu Nangka yang Dillit menggunakan Potongan Selang sebanyak 9 (Sembilan) Lilitan;
- 1 (Satu) Batang Parang dengan Hulu Parang terbuat dari Kayu Karisi dan Potongan Selang berwarna Hitam dan Sarung Parang terbuat dari Kayu Nangka yang Dillit menggunakan Tali Rotan sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) Lilitan;
- 1 (Satu) Batang Parang dengan Hulu Parang Terbuat Dari Kayu Lantoro dan Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Mangga yang Diliit Menggunakan Tali Nilon berwarna Putih Sebanyak 9 (Sembilan) Lilitan Dan Selang Berwarna Hijau sebanyak 1 (Satu) Lilitan;
- 1 (Satu) Batang Parang dengan Hulu Parang terbuat dari Tanduk Kerbau dan Sarung Parang terbuat dari Kayu luar yang Dililit menggunakan Tali Nilon sebanyak 13 (Tiga Belas) Lilitan dan Potongan Selang warna Oranye sebanyak 1 (Satu) Lilitan;
- 1 (Satu) Batang Tombak terbuat dari Besi Beton dan gagang Tombak terbuat dari Kayu Kopi.
- 1 (Satu) Lembar Baju kaos berwarna Biru Tua bertuliskan "Superior Team Erkape Premium" Tulisan di bagian dada bertuliskan "Erkape Sports"
- 1 (Satu) Lembar Baju Singlet berwarna Putih;
- 1 (Satu) Lembar celana pendek kain warna Coklat bertuliskan "POLRI".
- 1 (Satu) Lembar celana dalam warna Coklat bertuliskan NIKE;
- 1 (satu) lembar ikat parang Selendang warna Oranye.
- 1 (Satu) Lembar kain ikat Kepala warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Kopel Kulit warna Coklat;
- 1 (Satu) Lembar Baju kaos berkerah warna Abu-abu tua dan bercorak Garis-garis warna Hitam dan Putih bertuliskan "MAN771S";
- 1 (Satu) Lembar celana pendek warna krem bermotif Garis-garis Biru tua dan Abu-abu bertuliskan "RC 178";
- 1 (satu) Lembar Baju kaos warna Hitam dengan Motif warna Merah, Biru, dan Kuning;
- 1 (Satu) Lembar celana pendek Jeans warna Hitam;
- 1 (Satu) Lembar Baju kaos warna hitam bermotif Biru dan Putih bertuliskan "ARIZONA";

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar celana pendek kain warna Biru tua dengan Logo Klub Sepak Bola "MANCHESTER CITY";

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 oleh Robin Pangihutan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., dan Muhammad Salim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marcelus N. S. Buga Klobang Ona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Bagus Putra Anugerah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Muhammad Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marcelus N. S. Buga Klobang Ona, S.H.

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Wkb